

0030275-98.2002.8.26.0506

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Guaracy Sibille Leite

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/02/2022

... 864/2002

Classe - Assunto

Crime de Tráfico de Drogas (art. 33, da Lei 11.343/06) - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Ministerio Publico do Estado de Sao Paulo

Réu:

Jimmy Robson Barboza

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Guaracy Sibille Leite

Vistos.

Cuida-se de pedido de reabilitação criminal formulado por Jimmy Robson Barboza em que alega preencher ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

1ª Vara Criminal

Rua. Alice Alem Saad nº. 1.010, Sala 220 - Nova Riberânia

CEP: 14096-570 - Ribeirão Preto - SP

Telefone: 16-3629.0004 - E-mail: ribpreto1cr@tjsp.jus.br

0030275-98.2002.8.26.0506 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0030275-98.2002.8.26.0506 - Controle nº 864/2002

Classe - Assunto

Crime de Tráfico de Drogas (art. 33, da Lei 11.343/06) - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Ministerio Publico do Estado de Sao Paulo

Réu:

Jimmy Robson Barboza

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Guaracy Sibille Leite

Vistos.

Cuida-se de pedido de reabilitação criminal formulado por Jimmy Robson Barboza em que alega preencher os requisitos necessários.
O representante do Ministério Público efetuou requerimentos e, ao final, se opôs ao deferimento do pedido (fls. 271).

Decido

A pretensão do requerente comporta acolhimento.

Conforme certidão juntada a fls. 263/264, desde 30/01/2008 foi julgada extinta a punibilidade do requerente pelo cumprimento da pena imposta em virtude de sentença condenatória proferida nestes autos.

Juntou documentos comprovando o preenchimento dos requisitos legais (artigo 94 do Código Penal).

É caso, pois, de se reconhecer o pedido de reabilitação, uma vez que o requerente foi condenado e já cumpriu sua pena há tempo razoável.

Daquela a esta data já transcorreu o prazo de catorze anos, bem superior ao estipulado no artigo 94 do Código Penal.

Por fim, comprovou domicílio no País durante o prazo supramencionado, com bom comportamento no âmbito público e privado.

Não há notícia de prejuízo que necessitasse ressarcimento.

A reabilitação reivindicada é apenas direito subjetivo para que se lhe assegure o sigilo dos registros sobre o seu processo e condenação, ou, se for o caso, para que cessem os efeitos extrapenais da condenação previstos no art. 92 do CP. (Fernando da Costa Tourinho Filho, Código de Processo Penal Comentado, Editora Saraiva, 1996, volume 2, p.441).

Posto isso, defiro a reabilitação requerida por Jimmy Robson Barboza assegurando ao requerente sigilo dos registros sobre este processo e a condenação, com fundamento no artigo 93 do Código Penal e nos termos das fls. 271.

Após o trânsito em julgado da presente, comunique-se ao I.I.R.G. Daunt, nos termos do artigo 747 do Código de Processo Penal, com remessa de cópia reprográfica da presente, para que não mencione a condenação relativa a estes autos, sublinhando-se que a informação a respeito deste processo só poderá ser fornecida em atenção a requisições judiciais (artigo 748 do Código de Processo Penal).

Em seguida, observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos, porque revogado o artigo 746 do Código de Processo Penal pela Lei nº 7.210/84 (RT 637/296 e RT 601/347 e 603/352).

Publique-se, intime-se e comunique-se.

Ribeirão Preto, 25 de fevereiro de 2022.

Guaracy Sibille Leite
Juiz de Direito
(assinado digitalmente)